

MARIO & GEORGEA

IMOVEIS - CAMPECHE / RIO TAVARES

AUDITORIA IMOBILIÁRIA TÉCNICA NO SUL DA ILHA

O passo a passo documental para blindar sua compra no Campeche e Rio Tavares.



MARIO & GEORGEA

Corretores e peritos avaliadores - CRECI 73.952F / 46.301F

PASSO A PASSO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

A certidão de inteiro teor da matrícula é o ponto de partida de qualquer transação patrimonial séria. No Sul da Ilha, ela deve ser emitida junto ao cartório de registro de imóveis competente com as negativas de ônus e ações reipersecutórias. Esse documento traz a descrição técnica da área, os confrontantes e o histórico de transferências.

O trabalho pericial consiste em ler as averbações e os registros em ordem cronológica estrita. É preciso checar se há penhoras ativas, indisponibilidades judiciais, hipotecas ou alienações fiduciárias vigentes. Qualquer anotação de ação civil pública, litígio de confrontação ou restrição ambiental impede uma compra segura.

Conforme a Lei 6.015/1973, a publicidade e a eficácia dos atos registrares dependem da atualidade do documento. A certidão deve ter sido emitida há menos de trinta dias para afastar o risco de atos prenotados recentemente. Negociar com base em certidões antigas é uma das principais causas de surpresas jurídicas no fechamento.

COMO CHECAR A EXISTÊNCIA DO HABITE-SE

O habite-se atesta formalmente que a obra seguiu as normas de engenharia e o projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. No Campeche e no Rio Tavares, a existência física de uma construção não significa que ela exista no plano jurídico. O documento comprova que a residência cumpre as diretrizes urbanísticas e ambientais do município.

A conferência começa pelo confronto do espelho do IPTU e do processo de alvará com a realidade construída no terreno. No entanto, possuir o habite-se emitido pela prefeitura é apenas a primeira metade da etapa. É mandatório verificar se esse auto de conclusão foi devidamente averbado na matrícula do imóvel.

Se a construção não constar averbada no Registro de Imóveis, a área segue cadastrada como lote vago perante a lei. Esse descompasso inviabiliza o financiamento imobiliário pelos bancos e impede o uso regular de recursos do FGTS. O comprador também assume o passivo oculto de certidões negativas de débito da Previdência Social referentes à obra.

DIFERENÇA JURÍDICA ENTRE POSSE E PROPRIEDADE

O sistema legal brasileiro é inequívoco ao diferenciar o possuidor de fato do legítimo proprietário de direito. Pelo artigo 1.245 do Código Civil, a propriedade imobiliária só se adquire mediante o registro do título no cartório de registro de imóveis. Quem dispõe apenas de posse detém uma situação fática precária, exposta a contestações a qualquer tempo.

No Campeche e no Rio Tavares, a comercialização de frações de posse por contratos particulares gera riscos patrimoniais gravíssimos. Esses contratos de cessão de direitos, comumente chamados de contratos de gaveta, não possuem acesso ao Registro de Imóveis. Eles não geram matrícula e deixam o adquirente sem proteção contra ações possessórias e fiscais.

Para valores superiores a trinta salários mínimos, o artigo 108 do Código Civil exige a celebração por escritura pública para validade do negócio. Imóveis de posse não admitem escritura nem registro regular. O suposto desconto de aquisição é absorvido rapidamente por ações de usucapião demoradas ou pelo risco real de desocupação.

CHECKLIST DE CERTIDÕES DOS VENDEDORES

A auditoria dos vendedores é tão determinante quanto a verificação registral da edificação. É indispensável exigir certidões cíveis, criminais e de execuções fiscais nas Justiças Estadual e Federal da comarca do imóvel e do domicílio dos vendedores. Essas certidões rastreiam passivos em cobrança que possam comprometer a segurança da transação.

A certidão negativa de débitos trabalhistas e as certidões de distribuição da Justiça do Trabalho são mandatórias para afastar fraudes à execução. Execuções trabalhistas preferem a outros créditos e podem atingir o imóvel mesmo após a venda ter sido formalizada. Caso os vendedores sejam empresários ou sócios de empresas, a análise cadastral deve abranger também a pessoa jurídica.

Completam a lista a certidão de quitação tributária federal conjunta com a PGFN, a certidão negativa de IPTU e as certidões de protesto. Em imóveis em condomínio, a declaração de quitação assinada pelo síndico com ata de eleição vigente é item obrigatório. A checagem documental integrada blinda a operação contra surpresas patrimoniais futuras.

Se você está analisando um imóvel no Campeche ou no Rio Tavares e quer avaliar a documentação técnica antes da proposta, estamos à disposição para conversar.